장사시설과 도시재생의 연계가능성

과 목	부동산 공간관리 법제와 실무
학 번	2025301842
이 름	김상열

목 차

Ⅰ. 서론
1-1 연구 배경

Ⅱ. 본론
Ⅱ-1 장례문화의 변화와 장사시설의 관리 필요성
Ⅱ-2 장사시설의 입지와 주변 환경에 관한 사회적 문제
Ⅱ-3 공간 개선과 도시재생의 연계 가능성
Ⅱ-4 실제 시설 사례를 통한 검토
Ⅱ-5 도시재생의 연계를 위한 검토사항

Ⅲ. 결론
3-1 자신만의 Brainstorming

Ⅰ. 서론

우리나라의 장례문화는 과거 매장 중심에서 화장 중심으로 변화해 왔다.
이러한 변화는 장례 방식뿐만 아니라 화장시설, 봉안시설, 자연장지 등 장사시설의 설치와 관리에도 영향을 미치고 있다. 장사시설은 장례를 치르는 데 필요한 공간인 동시에 장기간 토지를 이용하는 시설이므로 입지 선정, 접근성, 주변 환경 및 지속적인 관리가 중요하다. 장사시설을 이용하는 사람들은 고령자와 장애인 등 이동에 불편을 겪는 이용자를 포함하며, 유족들이 시설을 방문해 대기하거나 추모할 수 있는 공간도 필요하다. 따라서 장사시설을 계획하거나 개선할 때에는 시설 내부의 기능뿐만 아니라 진입도로, 주차공간, 보행환경, 녹지와 휴식공간 등 주변 환경을 함께 고려할 필요가 있다.
한편, 일부 지방도시와 구도심에서는 인구 감소와 고령화, 빈집 증가, 유휴공간 발생 등 다양한 도시문제가 나타나고 있다. 도시재생은 이러한 지역의 물리적 환경을 개선하고 지역의 경제적·사회적 기능을 회복하기 위한 정책적 접근이다. 이에 따라 기존 공공시설의 활용과 생활환경 개선을 도시재생의 관점에서 검토할 필요가 있다. 다만 장사시설과 도시재생은 목적과 법적 근거가 서로 다른 영역이다.
장사시설을 설치하거나 정비한다고 해서 그 자체로 도시재생사업에 해당하는 것은 아니다. 장사시설과 도시재생의 연계 가능성을 살펴보려면 장사시설의 기능과 입지 조건을 이해하고, 주변 지역의 환경 개선이나 기존 공간의 활용이 관련 법령과 도시계획에 부합하는지 검토해야 한다.
이러한 배경에서 장례문화의 변화와 장사시설을 둘러싼 사회적 현상을 살펴보고, 기존 장사시설의 정비 및 주변 환경 개선이 도시재생과 어떤 방식으로 연계될 수 있는지 알아보고자 한다.

Ⅱ. 본론(사회적 현상)

1. 장례문화의 변화와 장사시설의 관리 필요성

우리나라에서는 화장이 일반적인 장례방식으로 자리 잡으면서 화장시설과 봉안시설, 자연장지의 역할이 중요해졌다. 화장시설은 화장을 시행하는 시설이며, 봉안시설은 화장한 유골을 봉안하는 시설이다. 자연장지는 화장한 유골의 골분을 수목·화초·잔디 등의 주변에 묻는 방식으로 이용하는 장소를 말한다. 각 시설은 이용 목적과 공간 구성, 관리 방식에서 차이가 있다.
장사시설에 대한 수요는 전국적으로 동일하게 나타나는 것이 아니다. 지역별 인구구조, 사망자 수, 기존 시설의 규모와 이용률, 시설까지의 이동 거리 등에 따라 필요한 시설과 이용 여건이 달라질 수 있다. 따라서 장사시설의 현황을 검토할 때에는 단순히 시설이 부족하거나 충분하다고 판단하기보다 지역별 수요와 공급, 이용 편의성 및 시설의 관리 상태를 함께 살펴보아야 한다.

특히 기존 시설을 지속적으로 이용하기 위해서는 노후 시설의 정비, 이용자 동선 개선, 주차 및 대기공간 관리, 안내체계 개선 등이 필요할 수 있다. 이러한 정비는 장사시설의 본래 기능을 유지하면서 이용자의 불편을 줄이는 데 목적이 있다.

2. 장사시설의 입지와 주변 환경에 관한 사회적 문제

장사시설은 공공서비스의 성격을 가지지만, 설치 과정에서 주변 주민의 우려나 반대에 부딪히기도 한다. 주민들은 교통량 증가, 환경에 미치는 영향, 시설의 외관, 주변 생활환경의 변화 등을 우려할 수 있다. 이러한 현상은 장사시설의 필요성만으로 해결하기 어렵고, 입지의 적정성 및 시설 운영계획과 주변 지역의 여건을 함께 검토해야 하는 문제이다.

장사시설의 입지는 토지이용계획과 도시계획, 관련 법령에서 정한 설치 기준 등에 영향을 받는다. 따라서 빈 땅이나 활용되지 않는 건축물이 있다는 이유만으로 해당 공간을 장사시설로 이용할 수 있는 것은 아니다. 토지의 용도지역과 행위 제한, 시설의 종류, 도로 접근성, 환경 및 교통 여건, 관계 법령에 따른 인허가 가능성 등을 확인해야 한다.

또한 장사시설이 들어선다는 이유만으로 주변 부동산 가격이 반드시 하락하거나 상승한다고 단정하기는 어렵다. 부동산 가격은 입지, 교통, 주변 시설, 지역의 수요와 공급 등 다양한 요인의 영향을 받기 때문이다. 장사시설이 부동산 가치에 미치는 영향을 확인하려면 해당 지역의 거래 사례와 가격 변화 등을 별도로 분석해야 한다.

따라서 장사시설을 둘러싼 사회적 문제는 시설의 필요성에 대한 논의와 함께 입지의 적정성, 주변 생활환경, 주민 의견 및 장기적인 관리계획을 종합적으로 검토하는 방향으로 접근할 필요가 있다.

3. 장사시설의 공간 개선과 도시재생의 연계 가능성

도시재생은 쇠퇴한 지역의 환경을 개선하고 지역의 기능을 회복하기 위한 다양한 활동을 포함한다. 이 과정에서 기존 공공시설을 정비하거나 보행환경과 녹지공간을 개선하고, 주민이 이용할 수 있는 공간을 확충하는 방안 등을 검토할 수 있다.

장사시설과 도시재생의 연계는 새로운 장사시설을 무조건 설치하는 방식보다는 기존 시설과 주변 지역의 환경을 함께 살펴보는 방식에서 검토할 수 있다. 예를 들어 기존 화장시설의 진입도로와 보행로를 정비하고, 주차공간과 안내시설을 개선하며, 이용자와 유족을 위한 휴식공간을 조성하는 방안을 생각할 수 있다. 다만 이러한 사업이 실제 도시재생사업에 포함될 수 있는지는 해당 지역의 도시재생계획, 사업 목적, 관련 법령 및 예산 기준에 따라 별도로 판단해야 한다.

또한 장사시설 주변에 녹지나 휴식공간을 조성하는 방안도 검토할 수 있다. 다만 녹지공간을 조성할 수 있는지, 어떤 시설을 배치할 수 있는지는 토지의 소유관계와 이용계획, 환경 조건 및 관련 기준에 따라 달라진다. 따라서 모든 장사시설 주변에

동일한 방식의 공간 개선을 적용하기보다는 지역의 특성과 시설 이용 형태를 고려한 계획이 필요하다.
도시재생과의 연계 가능성을 검토할 때에는 사업의 성격을 명확히 구분하는 것도 중요하다. 장사시설 자체의 보수·정비는 시설 관리사업에 해당할 수 있으며, 주변 도로와 보행환경 개선은 별도의 기반시설 정비사업으로 추진될 수 있다. 이러한 사업이 도시재생사업과 연계되려면 도시재생계획과의 관계, 사업 대상지의 범위, 재원 조달 및 관련 인허가 요건을 확인해야 한다.

4. 실제 시설 사례를 통한 검토
서울추모공원과 수원시연화장은 장사시설의 운영 및 이용환경을 살펴볼 때 참고할 수 있는 실제 시설 사례이다. 두 시설을 검토할 때에는 시설의 위치와 기능, 이용 안내, 공간 구성 및 관리 방식 등 확인할 수 있는 사실을 중심으로 살펴보는 것이 적절하다. 서울추모공원은 서울 지역의 화장서비스를 제공하는 시설이며, 수원시연화장도 화장 및 장사 관련 서비스를 제공하는 시설이다. 이러한 시설 사례는 장사시설이 단순히 화장이나 봉안 기능만 수행하는 장소가 아니라 이용자의 이동과 대기, 시설 관리 및 주변 환경을 함께 고려해야 하는 공간이라는 점을 검토하는 데 활용할 수 있다. 다만 두 시설이 존재한다는 사실만으로 장사시설과 도시재생사업이 직접 연계되었다거나 주변 부동산 가치가 상승했다는 결론을 내릴 수는 없다. 그러한 주장을 하려면 실제 사업계획서와 추진 실적, 사업 전후의 지역 환경 변화, 부동산 거래자료 등 별도의 근거가 필요하다. 따라서 이 사례들은 도시재생의 성공 사례로 단정하기보다는 장사시설의 기능과 이용환경을 살펴보기 위한 참고 사례로 활용하는 것이 적절하다.

5. 장사시설과 도시재생의 연계를 위한 검토사항
장사시설과 도시재생을 연계하려면 먼저 해당 지역의 장사시설 수요와 기존 시설의 이용 현황을 파악해야 한다. 지역별 사망자 수와 시설 이용률, 접근성, 시설의 노후 정도 등을 확인하면 신규 설치가 필요한지, 기존 시설을 정비하는 것이 적절한지 검토하는 데 도움이 된다. 다음으로 토지이용계획과 법적 제한을 확인해야 한다.
장사시설의 설치 및 운영에는 「장사 등에 관한 법률」을 비롯한 관련 법령이 적용될 수 있으며, 토지의 용도지역과 도시·군계획, 개별 시설의 설치 기준도 검토해야 한다. 장사시설은 설치 시 지역사회에 미치는 영향을 최소화하기 위해 엄격한 입지 규제를 받는다. 장사법 시행령 제12조에서는 장사시설의 입지 조건을 구체적으로 규정하고 있다. 화장시설과 봉안시설, 자연장지 등은 주거지역, 상업지역, 녹지지역, 농림지역 등 특정 용도지역 내에만 설치가 가능하며, 공업지역이나 관광특구 등 특수 용도지역에는 설치할 수 없다.
또한 학교, 의료기관, 주거 밀집지역 등 주요 시설로부터 최소 300미터 이상의 이격거리를 확보해야 하며, 이는 지역 주민의 정서적 부담과 환경적 영향을 최소화하기

위한 조치이다.
장사법 시행령 제14조에서는 시설부지 규모 또한 법적으로 명확히 정하고 있다. 화장시설을 포함한 종합장사시설의 경우 통상적으로 30,000㎡ 이상의 넓이를 확보해야 하며, 이는 장례 과정의 효율성 및 환경적 안전성을 위한 최소 요건으로 규정하고 있다. 또한, 장사시설 설치 시 수질오염, 대기오염, 소음 등의 환경 피해 방지를 위한 환경영향평가를 반드시 실시하여 환경적 안전성 및 지역 주민의 건강권 보호를 강력하게 요구하고 있다.
장사시설 설치 과정에서 주민의 적극적 참여와 의견수렴은 필수적인 요소로 자리 잡고 있다. 장사법은 장사시설 설치 시 주민과의 갈등을 예방하고 지역 내 사회적 합의를 도출하기 위한 절차를 명확히 규정하고 있다
첫째, 장사시설 설치를 위한 사업계획 수립 단계에서는 지방자치단체장 또는 민간사업자가 시설의 종류와 규모, 운영방식, 예상되는 환경적 영향 등을 포함한 상세한 사업계획서를 작성하여 공개해야 한다. 둘째, 사업계획 수립 이후 주민설명회와 공청회를 의무적으로 개최하여 지역주민들의 의견을 청취하고 갈등을 최소화할 방안을 마련하도록 하고 있다. 이는 주민들의 의견이 실제 사업에 반영될 수 있도록 행정적 투명성과 참여성을 제도적으로 보장하는 것이다. 셋째, 설치 예정 부지에 대한 환경영향평가를 실시하여 시설 설치로 인해 초래될 수 있는 환경적 피해를 사전에 방지하고 주민들의 환경권을 보호하도록 의무화하고 있다. 넷째, 도시계획위원회 심의와 관련 행정기관과의 협의를 거쳐 설치 적정성에 대한 다각적인 검토를 진행해야 한다. 마지막으로, 이러한 과정을 거쳐 사업계획은 최종적으로 보건복지부 장관의 승인을 받아야 비로소 시설 설치가 가능하게 된다.
이와 같이, 장사시설 설치의 법적 절차는 단순히 행정적 요건을 충족하는 것을 넘어 지역주민과 상호소통 및 신뢰 구축을 통해 사회적 합의를 이루고 공공이익을 극대화하는 방향으로 설계되어 있다. 이러한 법적 절차의 준수는 지역사회의 수용성을 높이고 장사시설과 관련된 사회적 갈등을 예방하는 핵심적인 역할을 하고 있다.
도시재생사업과 연계하는 경우에는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」과 해당 지역의 계획 및 사업 기준도 확인할 필요가 있다. 구체적인 허용 여부는 시설의 종류와 입지, 사업 내용에 따라 달라질 수 있으므로 법령과 관계 행정기관의 확인이 필요하다.

주민과의 소통도 중요한 검토사항이다. 시설 설치나 정비로 인한 교통 및 생활환경의 변화에 관해 주민의 의견을 수렴하고, 사업 목적과 운영계획을 명확하게 설명할 필요가 있다. 다만 주민 의견 수렴만으로 법적 요건이나 인허가 절차를 대신할 수는 없으므로 법적 검토와 주민 소통을 함께 진행해야 한다.
마지막으로 사업의 효과를 평가할 때에는 막연한 기대보다 실제로 확인할 수 있는

지표를 활용하는 것이 바람직하다. 예를 들어 시설 접근시간, 주차 및 보행환경, 이용자 편의, 주변 환경의 변화, 유지관리 비용 등을 살펴볼 수 있다. 이를 통해 장사시설 정비가 이용 편의와 지역 환경 개선에 어떤 영향을 미쳤는지 보다 구체적으로 검토할 수 있다.

Ⅲ. 결론

장사시설과 도시재생의 연계 가능성은 장례문화의 변화와 지역별 시설 이용 여건, 도시공간의 관리 문제를 함께 고려하는 데서 출발한다. 화장 중심으로 변화한 장례문화에 대응하기 위해서는 장사시설의 공급 여부뿐만 아니라 기존 시설의 관리 상태와 이용 편의성, 주변 환경을 종합적으로 살펴볼 필요가 있다.
도시재생의 관점에서는 기존 장사시설의 접근도로와 보행환경을 개선하거나 주차공간과 휴식공간을 정비하는 방안 등을 검토할 수 있다. 그러나 이러한 정비가 곧바로 도시재생사업에 해당하는 것은 아니며, 실제 사업으로 추진하려면 도시재생계획과의 연계 여부, 토지이용계획, 관련 법령 및 예산 기준을 확인해야 한다.
서울추모공원과 수원시연화장은 장사시설의 기능과 이용환경을 살펴볼 수 있는 실제 사례이지만, 이들 사례만으로 도시재생 효과나 부동산 가치의 변화를 입증할 수는 없다. 장사시설과 도시재생의 직접적인 연계 효과를 주장하려면 사업계획과 추진 실적, 지역 환경 변화 등에 대한 추가적인 자료가 필요하다.
결국 장사시설과 도시재생의 연계는 장사시설을 도시재생의 수단으로 일률적으로 활용하는 것이 아니라, 지역의 실제 수요와 공간적 특성에 따라 기존 시설의 기능을 개선하고 주변 생활환경을 정비할 수 있는지를 검토하는 과정으로 이해해야 한다. 이를 위해서는 정확한 현황 조사와 법적 검토, 주민 의견 수렴 및 사업 효과에 대한 객관적인 평가가 함께 이루어져야 한다. 이러한 접근은 장사시설의 공공적 기능을 유지하면서 지역의 공간을 합리적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있다.

국가법령정보센터,「장사 등에 관한 법률」및 관련 하위 법령.
국가법령정보센터,「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」.
서울시설공단, 서울추모공원 시설 안내 및 연혁.
연합뉴스, 함백산추모공원 이용 현황 및 시설 확충 계획 관련 보도
주택도시기금, 도시재생 관련 생활SOC 조성자금 지원 안내.
서영우. "장사문화 변화에 따른 화장시설 건축 계획에 관한 연구."
국내석사학위논문 홍익대학교 건축도시대학원, 2015. 서울
이창원. "종합장사시설 입지선정 갈등의 인과기제 분석."
국내박사학위논문 아주대학교 일반대학원, 2025. 경기도